

Nr. 2 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 5. Januar 1939, 10 Uhr

R 3001/20685, Bl. 243–247 Besprechungsvermerk des LGD Pohle/RJuM¹

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz); MD Kritzinger (Rkei); MR Pätzold, Ruppert, Staud, Koehler, Lentz, Ficker, Pritsch, LGD Pohle, KGR Kühnemann, StA Rexroth, OLGR Schäfer, LGR W. Müller, AGR Weitnauer, ein weiterer Sachbearbeiter (RJuM); LS v. Sonnleithner (AA); MR Lösener, RR Schiedermair (RIM); ORR Bersch (RFM); AGR Enke, RR Reischauer (StdF); Ass. Hilleke (RMVP); ORR Käab, RR Lischka (RFSSChDP); ORR Gotthardt, RR Segelcke, Hennig, Marwede, ein weiterer Sachbearbeiter (RWiM); RR Peren, AGR Knoetzschn (REM); RR v. Ribbeck (BVJP).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[JUDENGESETZGEBUNG AUF DEM GEBIET DES VOLLSTRECKUNGSRECHTS]

An der kommissarischen Beratung vom 5. Januar 1939 über Fragen der Judengesetzgebung nahmen die aus der anliegenden Anwesenheitsliste ersichtlichen Herren teil.

Die Erörterungen ergaben folgendes:

I. Juden als Gläubiger:

Nach Auffassung des Reichswirtschaftsministeriums, das sich hierbei auf eine Weisung des Herrn Ministerpräsidenten Göring bezieht, soll der Einfluß der Juden in der Wirtschaft auf Grund der bestehenden Vorschriften, insbesondere der VO über den Einsatz jüdischen Vermögens² planmäßig und stufenweise zurückgedrängt werden. Danach werden jeweils bestimmte Zweige der Wirtschaft von Juden gesäubert (gewerbl. Betriebe, Einzelhandelsunternehmen, Hausbesitz usw.). Es soll jedoch vermieden werden, darüber hinaus durch Einzelmaßnahmen die Juden in ihrer wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit zu beeinträchtigen; insbesondere muß den Juden auf den Gebieten, auf denen sie sich noch betätigen dürfen, volle Handlungsfähigkeit zuerkannt werden. Dazu gehört, daß sie die aus ihrer Tätigkeit erwachsenden Ansprüche vor den Gerichten geltend machen und die etwa zu ihren Gunsten ergangenen Urteile im Wege der Zwangsvollstreckung durchsetzen können. Eine gegenständliche Beschränkung der Haftung oder Vollstreckung bei der Geltendmachung von Forderungen ist unerwünscht, zumal durch eine solche Beschränkung diejenigen Deutschen, die mit Juden Geschäfte gemacht haben, unangemessen bevorzugt würden. Auch die Gerichtsvollzieher haben die jüdischen Forderungen beizutreiben, zumal die Vollstreckung von Urteilen nicht ausschließlich Angelegenheit der beteiligten Parteien ist, sondern regelmäßig der Durchsetzung des Urteils als staatlichen Hoheitsaktes dient; der Gerichtsvollzieher ist dementsprechend nicht Parteivertreter, sondern amtliches Organ. Er kann daher, auch wenn er Amtsträger der NSDAP oder ihrer

¹ Zu der Besprechung hatte der RJuM mit Schreiben vom 12. 12. 1938 eingeladen, das auch die klärungsbedürftigen Fragen aufführte: ARH V, Nr. 270. Auf Wunsch des RIM war der zunächst auf den 20. 12. 1938 festgesetzte Termin mit Schreiben vom 19. 12. kurzfristig verschoben worden; R 3001/20685, Bl. 239 f. – Der das AA vertretende LS v. Sonnleithner hielt mit Vm. vom 5. 1. 1939 über das Resultat der Sitzung lapidar fest: „Die Besprechung unter dem Vorsitz des Min.Dir. Volkmar vom Reichsjustizmin. hatte nach dreistündiger Wechselrede das Ergebnis, daß sich alle beteiligten Ressorts darüber einigten, daß gegenwärtig zur weiteren Vortreibung der Judengesetzgebung in den zur Debatte stehenden Einzelfragen weder gesetzliche noch sonstige Maßnahmen erwünscht sind. Es bleibt daher bei dem zurzeit bestehenden Zustand.“ PA, R 99296, unfol.

² Vom 3. 12. 1938 (RGBl. I S. 1709); s. ARH V, Nr. 113 Anm. 13.

Gliederungen ist, die Durchführung der Vollstreckung zugunsten von Juden nicht verweigern. Der Vertreter des Stellv. d. Führers stellte in Aussicht, die Parteidienststellen in entsprechendem Sinne anzuweisen.

Es besteht auch kein Anlaß, Deutschen gegen Vollstreckungen von Juden besonderen Vollstreckungsschutz zu gewähren. In Härtefällen wird dem Schuldner ohnedies mit Hilfe des Vollstreckungsmißbrauchsgesetzes³ geholfen werden können.

Das Recht zur Hinterlegung ist dem deutschen Schuldner nur nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches zuzubilligen, wenn infolge der Einsetzung eines Abwicklers oder Treuhänders⁴ über die Person des Gläubigers berechtigte Zweifel bestehen.

II. Juden als Schuldner:

1. Vollstreckungs- und Kündigungsschutz.

Nach der Auffassung des Reichsinnenministers ist es schon aus fürsorgerechtlichen Gründen unerwünscht, die Juden vollständig verarmen zu lassen. Deshalb bestehen keine Bedenken dagegen, ihnen die gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Vollstr[eckungs]Beschränkungen (§§ 811, 850 ff. ZPO⁵) auch weiterhin zugutekommen zu lassen. Soweit die Schutzbewilligung im wesentlichen dem richterlichen Ermessen überlassen ist (§§ 5 ff., § 18 ZwangsvollstrVO⁶) hat die Rechtsprechung bereits seit geraumer Zeit Juden keine Vergünstigungen mehr gewährt. Darüber, daß bei Juden das Rundfunkgerät pfändbar ist, bestand Einverständnis.

Zu der Frage der Massenversteigerung jüdischen Grundbesitzes erklärte das RWirtschMin., daß Weisung an die Kreditinstitute ergangen sei, Hypotheken auf jüdischen Grundbesitz nicht ohne weiteres zu kündigen, da die zum Aufkauf des jüdischen Grundbesitzes erforderlichen Mittel zur Zeit für andere Aufgaben verwendet werden müßten. Besondere Versteigerungsbeschränkungen oder dergl. (Bericht des OLGPräs. Frankfurt a. M.⁷) sind danach entbehrlich.

Seitens des RWirtschMin. wurden auch unter Vorbehalt endgültiger Stellungnahme keine Bedenken dagegen erhoben, die VO zur Regelung der Fälligkeit alter Hypotheken vom 22. 12. 1938 (RGBl. I, 1905)⁸ je nach Lage des Einzelfalles zugunsten von Juden anzuwenden, insbesondere dann, wenn ohne eine Stundung der Forderung die Arisierung erschwert würde. Erstrebt wird eine reibungslose Überführung des jüdischen Grundbesitzes in arische Hände ohne Inanspruchnahme des Kapitalmarktes.

2. Besondere Sicherungen der deutschen Gläubiger.

Seitens des RInnMin. wurde darauf hingewiesen, daß die Sicherung von Renten und anderen Schadensersatzansprüchen keine spezifische Judenfrage sei. Sie wird lediglich nach Lage der Sache zur Zeit gerade bei jüdischen Schuldnern bedeutsam. Eine Änderung des bestehenden gesetzlichen Zustandes wurde allgemein nicht für erforderlich gehalten. Vielmehr reichen nach allgemeiner Auffassung die nach den bestehenden Gesetzen zulässigen Maßnahmen aus. Insbesondere wird nach Lage der Dinge – insbesondere wegen der Gefahr der Auswanderung – bei Juden regelmäßig

³ Gesetz zur Verhütung mißbräuchlicher Ausnutzung von Vollstreckungsmöglichkeiten vom 13. 12. 1934 (RGBl. I S. 1234); s. ARH II/1, Nr. 53 II P. 3. Durch VOn vom 12. 5. bzw. 14. 11. 1938 (RGBl. I S. 590, 1609) war das Gesetz auch in Österreich bzw. im Sudetenland eingeführt worden; R 3001/20685, Bl. 164–186.

⁴ Sc. bei Zwangsarisierungen; s. ARH V, Nr. 270 Anm. 5–6.

⁵ Ebd. Anm. 4.

⁶ VO über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung vom 26. 5. 1933 i. d. F. des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die Zwangsvollstreckung vom 24. 10. 1934 (RGBl. I S. 1070); ARH II/1, Nr. 23 P. 4. Die §§ 5–9 bildeten den Abschn. II *Einstweilige Einstellung von Zwangsversteigerungen*; der durch das Gesetz von 1934 neugefaßte § 18 schränkte die Durchführung der Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen wegen Geldforderungen ein. PFUNDTNER/NEUBERTII b 9, S. 1–15, 19–33.

⁷ Nicht bei den Akten; nicht ermittelt.

⁸ Die VO enthielt zahlreiche Schutzvorschriften gegen die einseitige Kündigung alter, d. h. vor dem 30. 1. 1933 bzw. in den neuen Gebieten vor ihrem Anschluß ans Reich aufgenommenen Hypotheken sowie Richtlinien für die Vertragshilfe des Richters.

eine Vereitelung oder wesentliche Erschwerung der Vollstreckung des Urteils zu befürchten sein und somit ein Arrestgrund vorliegen⁹.

Seitens des RWirtschMin. wurde hierzu bemerkt, daß bei Auswanderungen von Juden die Devisenstellen keine Schutzmaßnahmen zugunsten der deutschen Gläubiger treffen könnten; insbesondere seien sie nicht in der Lage, etwa einen Aufruf der Gläubiger durchzuführen. Im übrigen sähen die Devisenstellen regelmäßig einen Arrestgrund nach § 37 DevG schon in der Tatsache, daß ein Jude im Besitz eines größeren freien Vermögens sei.

Der Gedanke einer Gesamthaftung der Judenschaft oder einer Familienhaftung wurde abgelehnt. Eine derartige Maßnahme kommt nach Auffassung des RInnMin. nur bei Schädigungen des Reiches oder des Volkes, nicht aber zugunsten einzelner Personen in Betracht.

Der Anregung des OLG Leitmeritz¹⁰, eine besondere Schadenshaftung der Juden für Rechtsmißbrauch einzuführen, soll nicht entsprochen werden, da in dieser Hinsicht die §§ 826 BGB¹¹, 1295 a-BGB¹² einen hinreichenden Schutz bieten.

III. Auswirkungen der Judengesetzgebung auf Dritte:

1. Maßnahmen zur Sicherung von Forderungen deutscher Gläubiger gegen jüdische Inhaber von Einzelhandelsunternehmen sowie gegen jüdische Grundbesitzer sind nach allgemeiner Auffassung nicht erforderlich. Das RWirtschMin. erklärte, daß das Vermögen der Juden lediglich in seiner Form gewandelt werde und in seiner neuen Form dem Zugriff der Gläubiger offenstehe. Daß bei der Umwandlung des Vermögens ein angemessenes Entgelt geleistet wird, wird im Genehmigungsverfahren durch den RegPräs. oder die sonst zuständige Stelle geprüft.

2. Die Behandlung deutscher Mitverpflichteter eines Juden (Bürgen, Wechselschuldner usw.) erfordert keine Sondermaßnahmen. Der Verpflichtete hat das Risiko auf sich genommen, beim Ausfall des Hauptverpflichteten für die Forderung eintreten zu müssen. Ein Anlaß, ihn davon zu entbinden, weil der Hauptverpflichtete Jude gewesen ist, besteht nicht. Eine solche Maßnahme würde auch den Gläubiger schädigen, der ohne die Bürgschaft usw. kaum den Vertrag abgeschlossen hätte. Das gleiche gilt für dingliche Sicherungen.

3. Wegen der Behandlung von Forderungen, die Deutschen und Juden gemeinsam zustehen, erübrigen sich mit Rücksicht auf die Ausführungen zu I besondere Maßnahmen.

4. Nach einhelliger Meinung der vertretenen Ressorts gibt die Arisierung des Grundbesitzes keinen Anlaß dafür, Inflations- oder Deflationsgeschädigte in irgendeiner Weise zu begünstigen; es handelt sich, wie der Vertreter des RInnM. hervorhob, nicht um eine mit dem jüdischen Rasseproblem unmittelbare zusammenhängende Frage; die Tatsache, daß nunmehr das jüdische Vermögen in Bewegung kommt, kann keine bevorzugte Behandlung einzelner Geschädigter rechtfertigen. Soweit in der letzten Zeit nach den Ereignissen vom 9./10. 11. v. J.¹³ einzelnen ungerechtfertigte Gewinne zugefallen sind, werden diese Geschäfte rückgängig gemacht oder aber der Gewinn der Volksgemeinschaft zugeführt werden.

⁹ Gemeint ist die durch das *DevisenbewirtschaftungsÄndG* vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 1000) in § 37a–b DevG neu eingeführte Möglichkeit des dinglichen (Verfügungszentzug) oder persönl. Arrests zur Verhinderung der Kapitalflucht. Näheres s. ARH III, Nrr. 121 Anm. 9, 194 P. 6.

¹⁰ Nicht bei den Akten; nicht ermittelt.

¹¹ § 826 BGB: „Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatze des Schadens verpflichtet.“

¹² Gemeint ist das Österreich. ABGB, dessen § 1295 lautete:

„(1) Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der Schade mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein.

(2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu schädigen.“

¹³ Pogromnacht; vgl. ARH V, Nr. 266.

IV. Prozeßrechtliche Fragen:

1. Da den Juden die Möglichkeit, ihre Ansprüche vor Gericht durchzusetzen, nicht entzogen werden kann, vgl. oben zu I, sind sie auch, soweit die Voraussetzungen dafür gegeben sind, zum *Armenrecht* zuzulassen. Eine Ausnahme besteht nach ständiger Rechtsprechung für Staatsfeinde und jüdische Emigranten.
2. Ebenso wurde es nicht für erwünscht gehalten, Juden auch als Inländer zur Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten zu verpflichten¹⁴.
3. Es bestanden auch keine Bedenken dagegen, Juden als Zeugen zu vernehmen, wobei davon ausgegangen wurde, daß die Gerichte die Glaubwürdigkeit einer Judenaussage mit besonderer Vorsicht zu prüfen hätten.
4. Es erschien bedenklich, die Juden kraft Gesetzes vom Schiedsrichteramt auszuschließen. Nach allgemeiner Meinung reicht die in § 1032 Abs. 3 ZPO vorgesehene Ablehnungsmöglichkeit aus, um sie in dem gewünschten Maße vom Schiedsrichteramt fernzuhalten¹⁵.
5. Wegen der Frage, ob die Tatsache, daß der Verpflichtete Jude sei, einen Arrestgrund bildet, vgl. oben die Ausführungen zu II 2.

V. Juden als Bieter bei Versteigerungen:

Vom RWirtschMin. wurde darauf hingewiesen, daß zur Zeit wohl kein Bedürfnis mehr bestehe, die Juden von Versteigerungen auszuschließen, da ihnen einmal der gewerbsmäßige Ankauf von Gegenständen schlechthin, im übrigen der private Ankauf von Kunstgegenständen, Gold und allen übrigen Gegenständen in einem Werte von mehr als 1000 RM untersagt ist¹⁶. Mit dieser Regelung sind auch dem RWirtschMin. keine Schwierigkeiten durch den Zutritt von Juden bei Versteigerungen bekannt geworden. Der Stellv. d. Führers trat dieser Auffassung bei. Der Vertreter des RInnMin. erklärte, daß polizeiliche Maßnahmen wegen des Ausschlusses der Juden bei Versteigerungen – etwa auf Grund der VO über das Auftreten der Juden in der Öffentlichkeit vom 29. 11. 1938¹⁷ – nach seiner Auffassung nicht in Betracht kommen.

Die Gerichte und Gerichtsvollzieher sollen durch eine – nicht zu veröffentlichende – Rundverfügung über die vorstehenden Grundsätze unterrichtet werden. Der Vertreter des Stellv. d. Führers stellte in Aussicht, von sich aus die Dienststellen der Partei und der angeschlossenen Gliederungen entsprechend zu verständigen¹⁸.

¹⁴ In Analogie zu § 110 ZPO; s. ARH V, Nr. 270 Ziff. IVb.

¹⁵ § 1032 (3) ZPO lautete: „Minderjährige, Taube, Stumme und Personen, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, können [sc. als Schiedsrichter] abgelehnt werden. Abgelehnt werden können ferner Nichtarier im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 175) und der dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen.“

¹⁶ Aufgr. der VO zur Ausschaltung der Juden aus dem dt. Wirtschaftsleben vom 12. 11. 1938 (RGBl. I S. 1580); vgl. ARH V, Nr. 242.

¹⁷ Richtig: vom 28. 11. 1938 (RGBl. I S. 1676); vgl. ARH V, Nr. 287 Anm. 5.

¹⁸ Die Aufzeichnung lag am 13. 1. StS Freisler und RM Gürtner z. K. vor. Gürtner vermerkte: „Wie sollen die Ergebnisse dieser Bespr. ausgewertet werden? (Präs. Konferenz?)“. Die Chefpräsidenten (OLG-Präs. und GStAe) wurden auf einer Sitzung am 24. 1. 1939 unterrichtet. Der RJuM wollte es zunächst bei dieser mündl. Erläuterung belassen, übermittelte aber auf Wunsch des StdF den OLG-Präs. am 23. 6. auch einen Auszug aus der vorlieg. Niederschrift, zwecks vertraul. Instruierung der Richter und Gerichtsvollzieher; R 3001/20685, Bl. 316 f., 329; R 3001/20686, Bl. 44–47. Zur Bewertung als „klassisches Beispiel nationalsozialistischen Denkens“ (Deklaration von Rechten, deren die Juden in praxi längst beraubt waren) s. FRIEDLÄNDER I S. 329–331. Nach Kriegsbeginn wurde das Zwangsvollstreckungsrecht durch die VO zur einheitlichen Regelung der Vollstreckung von Titeln in den verschiedenen Rechtsgebieten des Großdeutschen Reichs vom 16. 1. 1940 (RGBl. I S. 176) z. T. neu gefaßt. Zu ihrer Vorbereitung s. R 3001/20686, Bl. 67–266; Kommentar: DJ 1940, S. 197–204, 236–239.

Mit Schreiben vom 12. 9. 1940 reklamierte der StdF erneut Regelungsbedarf für einige Spezialfälle des Vollstreckungsrechts, in denen Juden als Gläubiger auftraten. Sie wurden am 28. 10. einer Ressortbesprechung im RJuM unterzogen, dabei aber festgestellt, „daß gesetzgeberische Maßnahmen in der Frage der Stellung der Juden als Gläubiger nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge nicht mehr möglich sind; die Allgemeinheit sehe [...] die Judenfrage gesetzgeberisch im wesentlichen als erledigt an“. Auch die StdF-Vertreter erkannten an, daß schon die vorhandenen Vorschriften erlaubten, jeden derartigen Fall „zufriedenstellend“ zu lösen. R 3001/20687, Bl. 216, 232–234; PA, R 99299, unfol. Gelegentlich einer wiederum vom StdF initiierten Nachprüfung mehrerer jüd. Vollstreckungssachen ließ der RJuM den RMVP am 25. 8. 1941 wissen, daß das geltende Recht in allen Fällen ausgereicht habe, „um den ungerechtfertigten Zugriff jüdischer Gläubiger erfolgreich abzuwehren“, und verblieb am 29. 10. gegenüber der Parteikanzlei bei der Einschätzung, daß sich folglich eine nochmalige Instruktion der Gerichte erübrige – „insbe-

P[ohle] 9./1.

sondere auch mit Rücksicht auf die weitere Entwicklung der Judenfrage“; R 3001/20688, Bl. 22–27, 134, 202. Der letzte Hinweis dürfte sich auf die um diese Zeit in großem Maßstab anlaufende Deportation der Juden aus dem Altreich in die Ostgebiete und auf die Planung ihrer Ausbürgerung und ihres endgült. Vermögensverfalls infolge dieser „Wohnsitzverlagerung“ bezogen haben, wie sie dann die 11. VO zum Reichsbürgerrecht vom 25. 11. 1941 (RGBl. I S. 722) in die Tat umsetzte.

Zitierhinweis

Nr. 2 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 5. Januar 1939, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d002>